



PUTUSAN

Nomor 1935 K/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HERMIN NANING RAHAYU;**
Tempat Lahir : Malang;
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/20 Februari 1979;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Sukoanyar, RT 19 RW 004, Desa Wirotaman, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang atau Perumahan De Marocco Village Sukun, Kota Malang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Malang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Keempat : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kelima : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Keenam : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 huruf C *juncto* Pasal 71 huruf C Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketujuh : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 huruf D *juncto* Pasal 71 huruf D Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang tanggal 25 Agustus 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMIN NANING RAHAYU, bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yaitu orang perorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”, sebagaimana diatur dan

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif keempat Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMIN NANING RAHAYU oleh karena itu, berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 367, dikembalikan kepada Saksi Dian Permana Putra;
 - Barang bukti Nomor urut 368, dikembalikan kepada Saksi Hermin Naning Rahayu;

Selengkapnya sebagaimana Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang tanggal 25 Agustus 2025;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 128/Pid.Sus/2025/PN Mlg tanggal 10 September 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMIN NANING RAHAYU, bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yaitu orang perorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMIN NANING RAHAYU, oleh karena itu, berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2026



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 367, dikembalikan kepada Saksi Dian Permana Putra;
 - Barang bukti Nomor urut 368, dikembalikan kepada Saksi Hermin Naning Rahayu;Selengkapnya sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 128/Pid.Sus/2025/PN Mlg tanggal 10 September 2025;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1844/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 28 Oktober 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 - Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 128/Pid.Sus/2025/PN Mlg, tanggal 10 September 2025 yang dimintakan banding tersebut sekadar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa HERMIN NANING RAHAYU bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yaitu orang perorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMIN NANING RAHAYU oleh karena itu, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 367, dikembalikan kepada Saksi Dian Permana Putra;
 - Barang bukti Nomor urut 368, dikembalikan kepada Saksi Hermin Naning Rahayu;

Selengkapnya sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1844/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 28 Oktober 2025;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 128/Pid.Sus/2025/PN Mlg *juncto* Nomor 1844/PID.SUS/2025/PT SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 November 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 25 November 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang melalui aplikasi e-Berpadu yang dikirim tanggal 3 November 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 November 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 25 November 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa perkara *a quo* telah dilimpahkan dan diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama sebelum tanggal 2 Januari 2026, maka menurut ketentuan Pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat kasasi dilakukan dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya Mohon agar Terdakwa dipidana sebagaimana tuntutan karena belum memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), dalam hal terdapat perubahan Undang-Undang sesudah perbuatan terjadi dan tindak pidana tersebut dalam proses peradilan maka digunakan atau diberlakukan ketentuan Undang-Undang yang baru kecuali apabila Undang-Undang yang lama lebih menguntungkan bagi Terdakwa;
- Bahwa *in casu*, karena ketentuan pidana pada Undang-Undang terdahulu tidak lebih menguntungkan bagi Terdakwa dibandingkan dengan ketentuan baru (KUHP Nasional dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana), maka perkara *a quo* akan diputus berdasarkan ketentuan baru;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum pembuktian dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum sehingga peraturan hukum telah diterapkan sebagaimana mestinya dengan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Keempat, oleh karena itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah diperoleh fakta yang relevan yaitu bahwa awalnya pada sekitar bulan Desember 2023 Terdakwa Hermin Naning Rahayu berkenalan dengan Saksi Erni Njomin selaku Direktur Utama PT Nusa Sinar Perkara (NSP) Pusat yang berada di Taman Palem Lestari Roko Pelangi Blok C Nomor 38, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat yang bergerak dibidang penyaluran Calon Pekerja Migran Indonesia/CPMI (PJTKI), selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi Erni Njomin untuk membuka Kantor Cabang PT NSP di Kota Malang oleh karena Terdakwa pernah bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Hongkong selain itu Terdakwa juga bisa sebagai *marketing/agency*, *trainer*, *translator* divisi Hongkong dan dapat mencarikan *job (job order)* atau majikan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Hongkong, kemudian untuk itu Saksi Erni Njomin menyuruh Terdakwa untuk mengurus izin dari PT NSP Cabang Kota Malang sebelum beroperasi di Kota Malang, selanjutnya Terdakwa Hermin Naning Rahayu menawarkan pekerjaan kepada Saksi Dian Permana Putra untuk bekerja dan menjabat sebagai Kepala Cabang PT NSP Kota Malang beralamat di Perumahan Mahabrata Residence C-7 RT 004 RW 003 Bandungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang dan Saksi Alti Baiquniati untuk bekerja sebagai bagian admin dan untuk itu baik Saksi Dian Permana Putra dan Saksi Alti Baiquniati menyetujuinya setelah itu Terdakwa dengan dibantu oleh Saksi Alti Baiquniati dan Saksi Dian Permana Putra mengurus semua izin agar PT NSP Cabang Kota Malang dan Terdakwa mengajukan rekomendasi kepada Saksi Erni Njomin terkait Saksi Dian Permana Putra untuk menjabat sebagai Kepala Cabang PT NSP Kota Malang dan Saksi Erni Njomin selaku Direktur Utama PT NSP (pusat) menyetujuinya sebagaimana Surat Keputusan Nomor 005/NSP/1/2024 tanggal 30 Januari 2024, yang menunjuk:

1. Dian Permana Putra : Kepala Kantor Cabang Kota Malang;
2. Alti Baiquniati : Staf Administrasi;
3. Deny Purwanto : Staf Operasional;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya atas usulan tersebut kemudian didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Provinsi Jawa Timur sehingga terbit Surat Nomor 500.15/031/KPTS/DU/108 3/2024 tentang Daftar Ulang Izin Operasional Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia PT Nusa Sinar Perkasa tanggal 5 Februari 2024 dan proses selanjutnya setelah Daftar Ulang Izin Operasional Kantor Cabang terbit adalah PT Nusa Sinar Perkasa (NSP) Cabang Malang harus mengisi dan mengupload dokumen terkait ke sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik *Online Single Submission* (OSS), dan dalam perjalanannya dikarenakan adanya kekurangan dokumen/data yaitu status Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) ditolak, maka oleh *System Online Single Submission* (OSS)/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Izin: 81202112417390008 izin baru terbit pada tanggal 15 November 2024;
- Bahwa kemudian sejak bulan Februari 2024 (sebelum Perizinan Berusaha Berbasis Risiko PT NSP Cabang Kota Malang terbit/masih ditolak), Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dian Permana Putra dan Saksi Alti Baiquniati, dengan menggunakan ID Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) PT NSP Pusat yang Terdakwa minta sebelumnya kepada Saksi Erni Njomin untuk digunakan setelah izin terbit, kemudian menggunakan ID tersebut untuk melakukan proses perekrutan sampai dengan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Proses perekrutan dilakukan dengan mencari dan menyiapkan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yaitu dengan beberapa cara diantaranya Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) datang sendiri menemui Terdakwa, dapat melalui Pekerja Lapangan (PL), dari media sosial atau dikenalkan oleh agency langsung, selanjutnya Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) melakukan pendaftaran kemudian dilakukan *medical check up* dan setelah didapatkan kondisi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dalam keadaan *fit* maka CPMI tersebut diajukan untuk menjalani pendidikan di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Pertiwi Pejuang Indonesia, bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) pemula dimasukkan di LPK

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) bulan untuk mendapat Sertifikat Uji Kompetensi dan setelah mendapatkan Sertifikat Uji Kompetensi, maka Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) menunggu Visa keberangkatan turun yang diurus oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Alti Baiquniati dengan menggunakan nama PT NSP Cabang Kota Malang. Proses penempatan dilakukan dengan negara tujuan Hongkong diantaranya telah dilakukan untuk Saksi Dona Fasilatun dengan Nomor booking penerbangan 36277962289 penerbangan dari Surabaya dengan tujuan Hongkong, Saksi Ana Sundari dengan Nomor booking penerbangan 36408019254 penerbangan dari Surabaya dengan tujuan Hongkong, dan Saksi Sriningsih dengan Nomor *booking* penerbangan 3684090858;

- Bahwa berdasarkan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dengan Nomor NIB: 8120211241739 tersebut adalah atas nama PT Nusa Sinar Perkasa (NSP) Pusat yang beralamatkan di Taman Palem Lestari Roko Pelangi Blok C No. 38, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat hanya ada 4 (empat) cabang lain yaitu di Cirebon (KBLI 78102), Tulungagung (KBLI 78102), Brebes (KBLI 78102), dan juga pusat Cengkareng (KBLI 78102) sedangkan untuk Kantor Cabang Malang masih belum ada dan setiap kegiatan Terdakwa berupa melakukan perekrutan CPMI, menjalankan pelatihan melalui LPK dan melakukan pemberangkatan ke Negara Hongkong dengan menggunakan ID/akun milik PT NSP Pusat tanpa sepengetahuan Saksi Erni Njonin selaku Direktur Utama PT NSP Pusat, yang dilakukan sebelum tanggal 15 November 2024 sebagaimana tersebut di atas tidak sesuai/menyalahi peraturan perundang-undangan;
- Bahwa adapun kegiatan pada PT NSP Cabang Malang yang dilakukan Saksi Dian Permana Putra dan Saksi Alti Baiquniati atas perintah Terdakwa Hermin Naning Rahayu, di mana Terdakwa Hermin Naning Rahayu merupakan orang perorangan dan bukanlah bagian dari PT Nusa Sinar Perkasa (NSP) Cabang Kota Malang, Terdakwa juga tidak memiliki surat penunjukan dari *Asia International Agency Company* dan kegiatan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Dinas Tenaga Kerja di

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, yang mana Saksi Dian Permana Putra selaku Kepala Cabang PT Nusa Sinar Perkasa (NSP) Kota Malang tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya diantaranya Selaku sopir yang mengantarkan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) saat akan melakukan PAP/ pengarahan dari BP2MI sebelum berangkat bekerja di Luar Negeri, mengantar Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke Bandara Juanda Surabaya yang sudah mendapatkan *job order*/majikan di Hongkong dan menjemput Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang akan datang ke PT Nusa Sinar Perkasa (NSP) di Kota Malang, di stasiun atau di Terminal Arjoasri, sedangkan Saksi Alti Baiquniati mengurus seluruh administrasi terkait dengan keberangkatan CPMI tersebut diantaranya pendaftaran siap kerja ke Dinas Tenaga Kerja setempat surat kesehatan/medical chekup, BPJS pra, sertifikat uji kompetensi, passport, visa, tiket bahkan mengenakan denda denda bagi CPMI yang tidak jadi berangkat dan setelah persyaratan lengkap Terdakwa menyuruh Saksi Alti Baiquniati alias Ade dan/atau Saksi Dian Permana Putra untuk mengantar ke Bandara Juanda Surabaya dengan menggunakan mobil milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian berdasarkan keterangan ahli pidana, Dr. Lucky Endrawati S.H., M.H. menerangkan bahwa berdasarkan asas *Lex Specialis Sistematicis* yang mana perbuatan Terdakwa melakukan kegiatan perekrutan dan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dengan menggunakan PT NSP Cabang Malang yang belum melengkapi izin melalui *System Online Single Submission* (OSS)/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Dinas Tenaga Kerja, Provinsi Jawa Timur merupakan tindak pidana Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau sebagaimana ketentuan baru yaitu Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana *juncto* Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan berdasarkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor A.0108.R/KEP/SMP-LPSK/3 Tahun 2025 tentang Penilaian Ganti Rugi tanggal 24 Maret 2025, yang pada pokoknya menerangkan bahwa LPSK telah memberikan penilaian Restitusi sebesar Rp16.666.837,00 (enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang dibebankan kepada Terdakwa Hermin Naning Rahayu untuk dibayarkan kepada para korban (Ana Sundari, Dona Fasilatun, Sriningsih, Wantini, Riyawati dan Sri Rubekti) juga (Sdr. Hermin Naning Rahayu) yang statusnya tidak/bukan karyawan di Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) (dalam hal ini PT NSP Cabang Malang), dan orang tersebut juga tidak memiliki surat penunjukan dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), maka orang tersebut tidak memiliki hak untuk menempatkan Penempatan Pekerja Migran (PMI) untuk bekerja di luar negeri sebagaimana Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, orang/perseorangan dilarang melaksanakan penempatan PMI;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa turut serta melakukan tindak pidana perdagangan orang dan/atau turut serta melakukan tindak pidana orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia dan dalam melakukan perekrutan CPMI dibantu oleh Sdr. Dian Permana Putra dan Sdr. Alti Baiquniati (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selanjutnya sebagai *interviewer* CPMI yang akan mencari *job* dari *Asia International Employment Agency Company* Hongkong dan Terdakwa Hermin Naning Rahayu sebagai orang yang mengendalikan seluruh kegiatan di PT NSP Cabang Malang mulai dari proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan, pelatihan, penampungan serta kegiatan lainnya, yang mana Sdr. Dian Permana Putra selaku Kepala Cabang dan Sdr. Alti Baiquniati selaku staf bekerja atas perintah dari Sdr. Hermin Naning Rahayu dan juga Sdr. Dian Permana Putra mendapatkan gaji dan bonus dari rekening BCA Sdr. Hermin Naning Rahayu dan Sdr. Dian Permana Putra dan Sdr. Alti

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baikuniati dalam bekerja sehari-harinya diperintah oleh Sdr. Hermin Naning Rahayu serta seluruh CPMI yang datang ke PT NSP Cabang Malang beranggapan Sdr. Hermin Naning Rahayu Adalah pemilik dari PT NSP Cabang Malang, oleh karenanya semua unsur dari Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana *juncto* Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif keempat, oleh karenanya putusan *judex facti* tingkat pertama yang telah dirubah oleh *judex facti* Tingkat Banding merupakan putusan yang tepat dan benar dan tidak ternyata adanya kelalaian ataupun penerapan hukum yang tidak semestinya, juga tidak ternyata telah melebihi kewenangannya karena telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka alasan-alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena merupakan pengulangan fakta semata yang mengarah pada Penilaian Hasil Pembuktian saja, hal mana tidak termasuk dalam ranah Kasasi;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum lainnya tidak pula dapat dibenarkan oleh karena berat-ringannya pidana adalah menjadi kewenangan dari *judex facti*, namun demikian, terlepas dari alasan kasasi tersebut dengan mempertimbangkan derajat kesalahan Terdakwa dan dengan memedomani perubahan ancaman ketentuan pidana pada pasal yang terbukti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yaitu menjadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI, maka pidana terhadap Terdakwa perlu untuk disesuaikan dengan dengan Undang-Undang Penyesuaian Pidana tersebut;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1844/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 28 Oktober 2025 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 128/Pid.Sus/2025/PN Mlg tanggal 10 September 2025 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana *juncto* Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KOTA MALANG** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1844/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 28 Oktober 2025 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 128/Pid.Sus/2025/PN Mlg tanggal 10 September 2025 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **26 Februari 2026** oleh **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, dan **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Mochamad Umaryaji, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Ttd./

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Mochamad Umaryaji, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.

NIP.19660601 199212 1 001

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)